

1. 개정이유

공익신고의 경우에도 부패신고의 경우와 같이 공공기관의 수입이 회복되거나 증대된 경우 보·포상금을 지급할 수 있도록 「공익신고자 보호법」이 개정·시행됨에 따라 관련 조항을 정비하고, 신고자가 공익침해행위를 계획하거나 주도하는 등의 사유로 보상금 지급을 제한하는 것이 필요하다고 판단되는 경우 보상금 감액비율 상향 및 기준별 감액 한도 삭제 등의 보상금 감액 재량을 확대하는 등 「공익신고 보상금 및 포상금 사무 운영지침」 운영과정에서 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임

2. 주요내용

- 가. 내부 공익신고자가 법 제26조에 따른 공익신고로 인하여 공공기관에 직접적인 수입의 회복 또는 증대를 가져오거나 그에 관한 법률관계가 확정된 때에 보상금을 신청 및 지급할 수 있도록 함(안 제3조의3, 제10조제1항제2호 및 제3호, 제14조제1항, 제14조의2 제1항제1호, 제37조, 제39조제1항)
- 나. 「공익신고자 보호법」(법률 제20369호) 및 시행령(대통령령 제34016호) 개정에 따라 보상금의 산정기준과 상·하한액을 정비함(안 제15조제1항 내지 제3항)
- 다. 신고자가 공익침해행위를 계획하거나 주도하는 등의 경우 보상금 지급을 제한하는 등 감액사유와 감액비율을 확대하고, 감액기준별

- 감액 한도를 삭제함(안 제16조, 제16조의2, 제24조제1항 및 별표1)
- 라. 「공익신고자 보호법 시행령」(대통령령 제34016호) 개정에 따른
포상금 지급한도액 상향 등 포상금 지급 절차 및 기준을 정비함
(안 제21조의2, 제24조제1항, 제25조제1호)
- 마. 보상금 지급 신청 시 신청기한을 알 수 있도록 명시함(안 [별지 1])
- 바. 보상금 사건철 관리의 적정성 제고 및 업무의 원활한 인수인계
등을 위하여 조사기록 표지 및 목록 서식을 신설함(안 [별지 11]
및 [별지 12])

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「공익신고자 보호법」 및 같은 법 시행령
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표

국민권익위원회예규 제 호

공익신고 보상금 및 포상금 사무 운영지침 일부개정 예규안

공익신고 보상금 및 포상금 사무 운영지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조의3 본문 중 "국가 또는 지방자치단체"를 "공공기관"으로 한다.

제4조제1항 중 "보상금 지급 신청 금액 및 신청인이"를 "신청인이"로 하고, 제4조제4항 중 "신청서를 접수한 후 지체 없이 조사관을 지정하고 신청인에게 법 제28조에 따른 다른 법령 등에 따른 보상금 및 포상금의 청구 및 공제 등 유의사항과 보상금 지급 신청의 진행에 관한 사항을 안내하여야 한다."를 "신청인이 요청한 경우 「민원 처리에 관한 법률 시행령」 제6조제2항의 예에 따라 별지 제1의2의 접수증을 교부한다."로 한다.

제10조제1항제2호·제3호 중 "국가 또는 지방자치단체"를 각각 "공공기관"으로 한다.

제14조제1항 중 "국가 또는 지방자치단체"를 "공공기관"으로 한다.

제14조의2제1항제1호 중 "국가 또는 지방자치단체"를 "공공기관"으로 한다.

제15조제1항제1호 중 "20%"를 "30%"로 하고, 같은 항 제2호 중 "2천만원 + 1억원 초과금액의 14%"를 "3천만원 + 1억원 초과금액의 20%"로 하며, 같은 항 제3호 중 "7천6백만원 + 5억원 초과금액의 10%"를 "1억1천만원 + 5억원 초과금액의 14%"로 하고, 같은 항 제4호 중 "2억2천6백만원 + 20억원 초과금액의 6%"를 "3억2천만원 + 20억원 초과금액의 8%"로 하며, 같은 항 제5호 중 "3억4천6백만원 + 40억원 초과

금액의 4% "를 "4억8천만원 + 40억원 초과금액의 4%"로 한다.

제15조제2항을 다음과 같이 한다.

② 산정된 보상금의 천원 단위 미만은 지급하지 아니 한다.

제15조제3항 본문 중 "20만원"을 "30만원"으로 한다.

제16조제2항을 삭제한다.

제16조의2제2항을 다음과 같이 한다.

② 제1항에 따른 감액기준을 중복 적용하여 총 감액비율이 보상금의 100%를 초과하는 경우에는 보상심의위원회 심의를 통해 100%이하로 조정할 수 있다.

제21조 본문 중 "국가 및 지방자치단체"를 "공공기관"으로 한다.

제21조의2를 다음과 같이 신설한다.

제21조의2(정부포상 대상의 위원회 상정) ① 위원회는 공익침해행위를 신고한 개인 및 단체 중에서 법 제6조제2호에 따른 조사기관 및 같은 조 제3호에 따른 수사기관이나 위원회의 심사보호국장 등(이하 "조사기관등"이라 한다)으로부터 정부포상 대상자를 추천 받을 수 있다.

② 심사보호국장은 조사기관등으로부터 추천받은 정부포상 대상자에 대하여 다음 각 호의 정부포상과 관련한 자료를 종합하여 위원회에 의안을 상정한다.

1. 조사기관등의 추천서 및 의견

2. 그 밖에 공익침해행위 발생기관 등의 의견

제22조제1항 본문 중 "국가 또는 지방자치단체"를 "공공기관"으로 한다.

제23조제2항제1호 중 "국가 또는 지방자치단체"를 "공공기관"으로 한다.

제24조제1항 본문 중 "2억원"을 "5억원"으로 한다.

제25조제1호 본문 중 "과태료, 과징금"을 "과태료, 과징금 등의 부과 및 환수 등으로 인하여 직접적인 공공기관 수입의 회복이나 증대 또는 비용의 절감을 가져온 금액"으로 한다.

제31조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

- ④ 보상위원회의 회의는 신고자의 보호 등을 위하여 공개하지 아니한다. 다만, 보상위원회 또는 위원회 전원위원회의 의결을 통하여 회의 내용의 전부 또는 일부를 공개할 수 있다.

제37조제3항 중 "국가 또는 지방자치단체"를 "공공기관"으로 한다.

제39조제1항 및 제3항 중 "국가 또는 지방자치단체"를 각각 "공공기관"으로 한다.

제40조를 다음과 같이 한다.

제40조(이의신청 및 재심사신청의 접수) ① 위원회의 보상결정통지서를 받은 신청인은 「행정기본법」 제36조에 따라 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 위원회의 보상금 지급결정에 대하여 이의를 제기할 수 있다.

- ② 위원회로부터 보상금지급결정통지를 받은 자는 위원회의 보상금 지급결정에 대하여 재심사를 신청하려는 경우에는 「행정기본법」 제37조에 따라 같은 조 제1항 각 호의 사유를 안 날부터 60일 이내에 하여야 한다. 다만, 위원회의 결정이 있는 날부터 5년이 지나면 신청할 수 없다.

③ 보상금지금결정에 대하여 이의를 제기하거나 재심사를 신청하려는 경우 신청취지 및 이유 등을 기재한 별지 제10호서식에 의하여 접수하고, 접수순서대로 보상금 이의·재심사신청접수부에 기재하여 관리한다. 다만, 이의·재심사신청접수부는 청렴포털을 통하여 관리할 수 있다.

④ 신고자보상과장은 이의신청서 또는 재심사신청서의 접수방법 등에 관하여 제4조제2항 및 제3항을 준용하여 처리한다.

제41조의 제목 "이의신청의 처리"를 "이의신청 및 재심사신청의 처리"로 하고, 같은 조 제2항을 다음과 같이 하며, 같은 조 제3항 본문 중 "이의신청에 대한"을 "이의신청 또는 재심사신청에 대한"으로 한다.

② 신고자보상과장은 제40조제3항에 따라 재심사신청서를 접수한 경우에는 접수한 날부터 180일 이내에 재심사 결과를 재심사신청인(제40조제2항에 따라 위원회에 재심사를 신청한 자를 말한다. 이하 이 조에서 같아)에게 통지하되, 부득이한 사유로 180일 이내에 통지할 수 없는 경우에는 그 기간을 만료일 다음날부터 기산하여 180일의 범위에서 한 차례 연장할 수 있으며, 연장 사유를 재심사신청인에게 통지하여야 한다.

제41조2의 제목 "이의신청의 종결"을 "이의신청 및 재심사신청의 종결"로 하고, 제2호 본문 중 "이의신청인"을 "신청인"으로, "이의신청"을 "이의신청이나 재심사신청"으로 하며, 제3호 본문 중 "이의신청"을 "이의신청이나 재심사신청"으로 한다.

제43조제1항 중 "지방자치단체의"를 "공공기관의"로 하고, "지방자치단체에"를 "공공기관(「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관

한 법률」 제2조제1호가목 중 「정부조직법」에 따른 각급 행정기관 및 같은호 다목에 따른 기관은 제외한다. 이하 제2항 및 제44조에서 같다)”으로 한다.

제43조제2항 중 “지방자치단체는”을 “공공기관은”으로 한다.

제44조제1항 중 “지방자치단체가”를 “공공기관이”로 한다.

[별표 1]을 다음과 같이 한다.

보상금의 감액기준(제16조의2 제2항 관련)

1. 감액 원칙

감액비율은 아래의 기준을 참고하되, 사실관계, 타당성 등을 고려하여 보상심의 위원회에서 의결한다.

아래 감액기준을 중복 적용하여 총 감액비율이 보상금의 100%를 초과하는 경우에는 보상심의위원회 심의를 통해 100%이하로 조정할 수 있다.

2. 감액사유별 감액비율 및 기준

가. 신고 내용의 정확성이나 증거자료의 신빙성

등급 (감액비율)	감 액 기 준
최상(0%)	신고 내용 및 제시된 증거자료가 공익침해행위를 직접적으로 입증할 수 있을 정도로 구체적이고 정확하여 추가조사의 필요성이 거의 없는 경우
상(10%)	신고 내용 및 제시된 증거자료가 대체로 공익침해행위를 직접적으로 입증할 수 있을 정도로 구체적이고 정확하나 일부 증거가 누락되거나 부족하여 자료 확보를 위한 추가 조사가 일부 필요한 경우
중(20%)	신고 내용 및 제시된 증거자료가 공익침해행위를 직접적으로 입증할 수준에 미치지 못하는 간접적인 증거에 불과하여 증거확보를 위한 추가 조사의 필요성이 큰 경우

하(30%)	신고 내용 및 제시된 증거자료의 구체성 및 정확성 정도가 “중”에는 미치지 못하나, 공익침해행위의 적발에 중요한 단서에 해당한 경우
최하(50% 이상)	피신고자를 구체적으로 특정하지 않고 불특정 다수인을 대상으로 무작위로 신고하거나 구체적인 증거자료 없이 전수조사를 요구하는 등 법 제8조의 공익신고 신고의 방법을 따르지 아니한 경우

나. 신고한 공익침해행위가 신문·방송 등 언론에 의하여 이미 공개된 것인지 여부

등급 (감액비율)	감 액 기 준
상(0%)	신고한 공익침해행위가 신고 이전에 언론매체에 의하여 공개된 적이 전혀 없는 경우
중(10%)	공개 이후 신고되었으나, 공익침해 신고내용이 공익침해의 혐의 입증에 직접적인 단서를 제공한 경우
하(30%)	공개 이후 신고되었으나, 공익침해 신고내용이 공익침해의 혐의 입증에 간접적인 단서를 제공한 경우

비고 : 내부 공익신고자가 공익신고 이전에 언론매체에 신고내용을 제보한 경우는 위 사유로 감액하지 아니할 수 있다.

다. 내부 공익신고자가 공익신고와 관련한 불법행위를 하였는지 여부
(공익침해행위에 가담 정도)

① 내부 공익신고자가 신고대상인 공익침해행위에 가담하였는지 여부

등급 (감액비율)	감 액 기 준
최상(0%)	내부 공익신고자가 공익침해행위에 가담하지 아니한 경우
상(10%)	내부 공익신고자가 공익침해행위에 가담한 사실이 인정되나 기소 등 신분상 처분을 받지 아니한 경우 다만, 내부 공익신고자가 경리·회계 분야 등에서 단순업무를 수행하면서 취득한 불법행위를 신고한 경우에는 감액하지 아니함
중(20%)	내부 공익신고자가 공익침해행위에 가담한 사실이 인정되어 기소 등 신분상 처분을 받은 경우 내부 공익신고자가 공익침해행위 당시 간부 등 책임있는 직위에 있던 자로서 공익침해행위에 가담한 사실이 인정되나 기소 등 신

	분상 처분을 받지 아니한 경우
	내부 공익신고자가 공익침해행위에 적극 가담한 사실이 인정되나 기소 등 신분상 처분을 받지 아니한 경우
하(30%)	내부 공익신고자가 공익침해행위 당시 간부 등 책임있는 직위에 있던 자로서 공익침해행위에 적극 가담한 사실이 인정되나 기소 등 신분상 처분을 받지 아니한 경우
	내부 공익신고자가 공익침해행위 당시 공익침해행위에 적극 가담한 사실이 인정되어 기소 등 신분상 처분을 받은 경우
최하(50% 이상)	1) 신고자가 공익침해행위를 계획하거나 주도적 역할을 한 경우 2) 신고자가 공익침해행위 당시 간부 등 책임있는 지위에 있던 자로서 공익침해행위 실행에 적극 가담한 사실이 인정되어 기소 등 신분상 처분을 받은 경우 3) 그 밖에 신고자가 공익침해행위에 적극 가담한 정도가 중하여 공익침해행위를 계획하거나 주도적 역할을 한 것에 준한 것으로 보상심의위원회가 판단한 경우

※ 공익침해행위 가담 여부는 신고자의 직위, 권한 유무, 방조 여부, 불법적 이익 공유
의사 여부, 공익침해행위 인식 여부, 가담기간·정도 등을 종합적으로 고려하여 판단

② 내부 공익신고자가 신고와 관련한 불법행위 등을 행하였는지 여부

등급 (감액비율)	감 액 기 준
상(0%)	내부 공익신고자가 신고와 관련한 불법행위를 행하지 아니한 경우
중(10%)	내부 공익신고자가 신고와 관련된 불법행위를 하였고, 그 불법의 정도가 작은 경우
하(30%)	내부 공익신고자가 신고와 관련된 불법행위를 하였고, 그 불법의 정도가 큰 경우

※ 불법행위 중 금품수수는 수수금액만큼을 우선 감액하고, 차액 중에서 일정 비율을
추가 감액하여 지급

라. 내부 공익신고자가 공익침해행위 제거 및 예방 등에 이바지한 정도

① 내부 공익신고자가 증거자료 확보를 위해 투입한 노력의 정도

등급 (감액비율)	감 액 기 준
상(0%)	내부 공익신고자가 본인의 직업에 따른 직무와 무관하게 별도의 노력을 하거나 친분이 없는 제보자를 통해 직접 증거자료 등을 확보하여 신고한 경우
중(50%)	내부 공익신고자가 본인의 직업, 제보자와의 친분 등을 활용하여 증거자료 등을 취득한 후 이를 신고한 경우
하(50% 이상)	공익침해행위에 대한 개별적이고 구체적인 증거 없이 누구든지 인터넷 검색, 정보공개청구 등을 통해 수집할 수 있는 자료만으로 신고한 경우 ※ 단, 신고자가 자료를 가공·결합·분석하여 적발하기 어려운 공익 침해행위를 새롭게 신고한 경우 등은 보상심의위원회에서 50% 이하로 조정가능

② 신고자가 신고대상인 공익침해행위의 조사 등 과정에 협조하였는지 여부

등급 (감액비율)	감 액 기 준
상(0%)	내부 공익신고자가 참고인 진술조서 작성 등에 적극적으로 참여하는 등 공익침해행위 사건 해결에 크게 기여한 경우
중(10%)	내부 공익신고자가 해당 신고사건 조사와 관련하여 소극적으로 참여하거나 필요한 진술을 기피하는 경우
하(30%)	내부 공익신고자가 해당 신고사건 조사와 관련하여 연락 두절, 방임 등 사건 조사에 비협조하는 경우

③ 신고자의 신고가 공익침해행위 사건해결에 기여한 정도

등급 (감액비율)	감 액 기 준
상(0%)	신고자의 신고로 조사·수사기관 등이 해당 공익침해행위를 적발하는 등 신고자의 신고가 공익침해행위 사건 해결에 결정적 기여를 한 경우
중(30%)	신고자의 신고가 사건 해결에 기여한 정도가 ‘상’에 미치지 못하는 등, 공익침해행위 사건 해결에 기여한 경우
하(50%)	신고자의 신고 내용을 단서로 하여 조사·수사기관 등이 해당 공익침해 행위 외 다른 공익침해행위까지 확대조사한 경우 ※ 확대조사로 인해 추가로 적발된 공익침해행위에 대하여 적용

④ 신고자가 공익침해행위의 예방 및 재발방지를 목적으로 신고하였는지 여부

등급 (감액비율)	감 액 기 준
지급제한	보상금을 받을 목적으로 내부 공익신고자끼리 미리 공모하거나 피신고자가 공익침해행위를 저지르도록 의도적으로 유인 또는 조장하는 등 부정한 목적으로 피신고자의 위반사실을 신고하는 경우
	공익신고로 인한 시정명령, 원상회복명령 등의 처분이 종료되고, 해당 처분의 불이행 등을 원인으로 한 과징금, 과태료, 이행강제금 등의 부과에 대해 보상금의 지급을 신청하는 경우
	공익신고로 인한 행정지도, 시정명령, 원상회복명령 등 비금전적 처분이 있었음에도 불구하고 과징금, 과태료, 이행강제금, 벌금 등의 부과를 통해 보상금을 받을 목적으로 다시 고발하거나 신고하는 경우
	피신고자 또는 법 제6조의 공익신고 기관 등이 신고 내용 등을 이미 인지하여 개선 조치 중인 사항을 신고하는 경우
	내부 공익신고자와 피신고자가 공익신고와 관련하여 피해보상 등에 합의한 경우

3. 적용방법

감액사유는 공익신고서, 신고심사의견서, 수사자료, 판결문 등 자료 검토와 신고 사건 담당 조사관과의 면담 등을 통하여 확인될 경우 보상심의위원회의 심의과정에서 적용한다.

[별표 2]를 다음과 같이 한다.

포상금 지급기준(제24조 관련)

1. 일반기준

- 가. 법 제26조의2 및 영 제25조의2에 따른 포상금은 예산의 범위 안에서 지급한다. 다만, 당해연도 예산에 비하여 포상금의 지급대상자가 많을 경우에는 공익증진 기여도, 포상금 산정 액수, 내부 공익신고자 여부 등을 고려한 우선 순위에 따라 위원회가 지급할 수 있다.
- 나. 보상금액이 공익증진 등에 기여한 정도에 비하여 현저히 적다고 판단되는 경우 포상금으로 지급할 수 있다.

- 다. 포상금의 이중지급 방지를 위하여 포상금을 지급받을 자가 동일한 원인에 기하여 다른 법령의 규정에 따라서 포상금을 받았거나 받을 예정인 경우, 그 액수가 이 법령에 따라서 받을 포상금의 액수와 같거나 이를 초과할 때는 포상금을 지급하지 아니하며, 적은 때에는 그 금액을 공제하고 지급한다.
- 라. 포상금의 감액 등은 보상금의 지급규정을 준용한다.
- 마. 포상금 지급사유가 2 이상에 해당하는 경우에는 그 중 포상금 산정 액수가 많은 것을 기준으로 한다.
- 바. 보상심의위원회는 처분의 경중·기간·금액·인원 수·내부 공익신고자 여부·공익증진 기여도 등에 따라 유형별로 정하여진 금액기준 범위 내에서 포상금 지급금액을 조정하여 지급할 수 있다.
- 사. 보상심의위원회는 공익의 증진을 가져온 정도나 그 공적이 경미하다고 판단하는 경우에는 포상금을 지급하지 아니하거나 유형별로 정하여진 금액기준의 차하급 기준으로 포상금 지급금액을 조정하여 지급할 수 있다.
- 아. 보상심의위원회는 사회적 파급효과, 공익침해행위 해결 기여도 등을 고려하여 공익의 증진을 가져온 정도나 그 공적이 상당하고 중요하다고 판단하는 경우에는 이에 비례하여 유형별로 정하여진 금액 기준의 최상급 기준까지 포상금 지급금액을 조정하여 지급할 수 있다.

2. 개별기준

가. 신분상 사법처분

금액기준	유형
1) 5억원 이하	공익신고로 인하여 형의 선고를 받은 기간이 10년 이상인 자가 있는 경우
2) 3억원 이하	공익신고로 인하여 형의 선고를 받은 기간이 7년 이상 10년 미만인 자가 있는 경우
3) 1억원 이하	공익신고로 인하여 형의 선고를 받은 기간이 5년 이상 7년 미만인 자가 있는 경우
4) 5,000만원 이하	공익신고로 인하여 형의 선고를 받은 기간이 3년 이상 5년 미만인 자가 있는 경우
5) 3,000만원 이하	공익신고로 인하여 형의 선고를 받은 기간이 1년 이상 3년 미만인 자가 있는 경우
6) 1,000만원 이하	공익신고로 인하여 형의 선고를 받은 기간이 6월 이상 1년 미만인 자가 있는 경우
7) 500만원 이하	공익신고로 인하여 형의 선고를 받은 기간이 6월 미만인 자가 있는 경우 또는 기소유예를 받은 자가 있는 경우

※ 비고 : 1. 집행유예, 선고유예의 경우에는 집행 또는 선고가 유예된 형(징역, 금고, 벌금 등)을 기준으로 포상금의 지급금액을 산정한다.

2. 벌금(노역장유치 포함), 몰수 등 재산형의 경우에는 "라. 금전적 처분"의 산정기준을 준용하여 포상금의 지급금액을 산정한다.
3. 2 이상의 처분이 있는 경우 그 처분들을 모두 합산하여 금액기준 범위 내에서 포상금 지급금액을 산정할 수 있다.

나. 특정한 행위나 금지를 명하는 행정처분

금액기준	유형
1) 5억원 이하	공익신고와 관련하여 허가·인가·특허·면허·자격·승인·지정·검정·인증·확인·증명·등록·영업 등의 취소·철회·말소 처분을 받은 자가 10명 이상인 경우
2) 3억원 이하	공익신고와 관련하여 허가·인가·특허·면허·자격·승인·지정·검정·인증·확인·증명·등록·영업 등의 취소·철회·말소 처분을 받은 자가 7명 이상 10명 미만인 경우
3) 1억원 이하	공익신고와 관련하여 허가·인가·특허·면허·자격·승인·지정·검정·인증·확인·증명·등록·영업 등의 취소·철회·말소 처분을 받은 자가 5명 이상 7명 미만인 경우
4) 5,000만원 이하	공익신고와 관련하여 허가·인가·특허·면허·자격·승인·지정·검정·인증·확인·증명·등록·영업 등의 취소·철회·말소 처분을 받은 자가 2명 이상 5명 미만인 경우
5) 3,000만원 이하	다음의 어느 하나에 해당하는 경우 가) 공익신고와 관련하여 허가·인가·특허·면허·자격·승인·지정·검정·인증·확인·증명·등록·영업 등의 취소·철회·말소 처분을 받은 자가 있는 경우 나) 공익신고와 관련하여 영업·업무·제조·효력·면허·자격 등을 정지하는 처분을 받은 기간이 6개월 이상인 자가 있는 경우
6) 1,000만원 이하	공익신고와 관련하여 영업·업무·제조·효력·면허·자격 등을 정지하는 처분을 받은 기간이 1개월 이상 6개월 미만인 자가 있는 경우
7) 500만원 이하	다음의 어느 하나에 해당하는 경우 가) 공익신고와 관련하여 영업·업무·제조·효력·면허·자격 등을 정지하는 처분을 받은 기간이 1개월 미만인 자가 있는 경우 나) 공익신고와 관련하여 시정명령, 시설개수명령, 이전명령, 철거명령, 위반사실 공표명령 등의 처분을 받은 자가 있는 경우

- ※ 비고 : 1. 2 이상의 처분이 있는 경우 정지처분은 정지처분과 합산하고, 취소·철회·말소 처분은 취소·철회·말소처분과 합산하여 금액기준 범위 내에서 포상금 지급금액을 산정할 수 있다.
2. 폐쇄명령 등 중대한 행정처분의 경우에는 허가·인가 등의 취소·철회·말소 처분의 유형에 해당하는 금액기준을 준용하여 포상금의 지급금액을 산정하고, 주의·경고 등 경미한 시정명령 및 이에 준하는 행정처분의 경우에는 포상금을 지급하지 아니한다.

다. 법령의 제·개정 등 제도개선 기여

금액기준	유형
1) 5억원 이하	공익신고로 인하여 법률의 제정에 현저히 기여한 경우
2) 3억원 이하	공익신고로 인하여 2개 이상의 법률의 개정제 현저히 기여한 경우
3) 1억원 이하	공익신고로 인하여 법률 또는 2개 이상의 법령의 개정제 현저히 기여한 경우
4) 5,000만원 이하	공익신고로 인하여 대통령령의 제·개정제 현저히 기여한 경우
5) 3,000만원 이하	공익신고로 인하여 총리령·부령·조례의 제·개정제 현저히 기여
6) 1,000만원 이하	공익신고로 인하여 지침 등 행정규칙의 제·개정제 현저히 기여한 경우
7) 500만원 이하	그 밖에 공익신고로 인하여 제도개선에 기여한 경우

- ※ 비교 : 1. 상위 법령의 제·개정제 따라 하위 법령이 함께 제·개정되는 경우에는 1개의 법령이 제·개정된 것으로 본다.
2. 법령 등의 개정제 경우에는 전부개정, 일부개정 등 개정제 정도에 따라 지급금액을 조정할 수 있다.
3. 법률, 대통령령, 총리령, 부령, 조례나 지침 등의 형식에 관계없이 제도개선 사항의 중요성, 사회적 파급효과 등을 고려하여 포상금의 지급금액을 조정할 수 있다.

라. 금전적 처분

금액기준	유형
1) 5억원 이하	20억원을 초과하는 과태료, 과징금의 부과가 있는 경우
2) 3억원 이하	10억원 초과 20억원 이하의 과태료, 과징금의 부과가 있는 경우
3) 1억원 이하	6억원 초과 10억원 이하의 과태료, 과징금의 부과가 있는 경우
4) 5,000만원 이하	2억원 초과 6억원 이하의 과태료, 과징금의 부과가 있는 경우
5) 3,000만원 이하	1억원 초과 2억원 이하의 과태료, 과징금의 부과가 있는 경우
6) 1,000만원 이하	2천만원 초과 1억원 이하의 과태료, 과징금의 부과가 있는 경우
7) 500만원 이하	1백만원 초과 2천만원 이하의 과태료, 과징금의 부과가 있는 경우

마. 사회재난의 예방 및 확산방지 등에 기여

금액기준	유형
1) 5억원 이하	공익신고로 인하여 범정부 차원에서 대응이나 조치가 필요한 대규모 사회재난의 예방 및 확산방지에 기여하여 사회적 반향을 크게 불러일으키고 정책적인 개선이 이루어지는 등 공익증진에 지대한 공로가 있는 경우

2) 3억원 이하	공익신고로 인하여 주무부처 또는 지방자치단체 차원에서 대응이나 조치가 필요한 사회재난의 예방 및 확산방지에 기여하여 사회적 반향을 크게 불러일으키고 정책적인 개선이 이루어지는 등 공익증진에 지대한 공로가 있는 경우
3) 1억원 이하	공익신고로 인하여 국민의 생명과 신체에 중대한 침해를 초래하였거나 초래할 우려가 있는 공익침해행위가 밝혀져 정책적인 개선이 이루어지는 등 공익증진에 크게 기여한 경우
4) 5,000만원 이하	공익신고로 인하여 국민의 재산에 중대한 침해를 초래하였거나 초래할 우려가 있는 공익침해행위가 밝혀져 정책적인 개선이 이루어지는 등 공익증진에 크게 기여한 경우
5) 3,000만원 이하	가) 공익신고로 인하여 국민의 생명·신체·재산 등에 침해를 초래하였거나 초래할 우려가 있는 공익침해행위가 밝혀져 공익증진에 기여한 경우 나) 공익신고로 인하여 고질적·구조적·관행적·반복적인 공익침해행위가 밝혀져 정책적인 개선이 이루어지는 등 공익증진에 기여한 경우
6) 500만원 이하	그 밖에 공익신고로 인하여 공익증진에 기여한 경우

- ※ 비고 : 1. 사회재난이란 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호나목을 말한다.
2. 국민의 관심도, 사회적 파급효과, 공익증진시책의 도입이나 개선 정도 등을 종합적으로 고려하여 포상금의 지급금액을 조정할 수 있다.

■ 공익신고 보상금 및 포상금 사무 운영지침 [별지 제1호서식] <개정 2024...> (앞쪽)

접수일자		접수번호		처리기간	90일
① 신청인	성명		주민등록번호		
	주소				
	연락처				
	소속				
	직업(직위)				
② 내부 공익 신고자 범위	[] 가. 공공기관 등의 소속 근무자 또는 소속되어 근무하기 전의 교육·훈련자 ()				
	[] 나. 공사·용역 또는 기타 계약관계에 따른 업무수행자 ()				
	[] 다. 공직유관단체 근무자, 계열회사 및 종속회사 근무자 ()				
	[] 라. 공공기관 등의 지도 또는 관리·감독을 받는 자 ()				
③ 공익신고 조사결과	신고기관		신고일자	20 년 월 일	
	신고내용				
	조사·수사기관		결과통지일자	20 년 월 일	
	통지내용				
④ 다른 법령 등에 의한 보상금 및 포상금 청구 또는 수령 사항	청구여부	[] 있음 (기관명 :)			
		[] 없음			
	수령여부	[] 있음 (금액 :)			
		[] 없음			
⑤ 입금계좌	은행명		계좌번호		

※ 보상금 신청기한 : 1) (2021. 10. 21. 이전 신고) 처분의 법률관계가 확정되었음을 안 날로부터 2년 이내, 확정된 날로부터 5년 이내, 2) (2021. 10. 21. 이후 신고) 처분의 법률관계가 확정되었음을 안 날로부터 3년 이내, 확정된 날로부터 5년 이내

210mm×297mm [일반용지 60g/m²(재활용품)]

※ 구비서류

1. 주민등록증 등 신청인이 본인임을 증명할 수 있는 신분증 사본
2. 재직증명서, 계약서 등 신청인이 내부 공익신고자임을 입증할 수 있는 각종 자료
3. 보상금을 수령할 사람 명의의 예금통장 사본
4. 그 밖에 보상금 지급 결정 등에 참고가 될 수 있는 서류

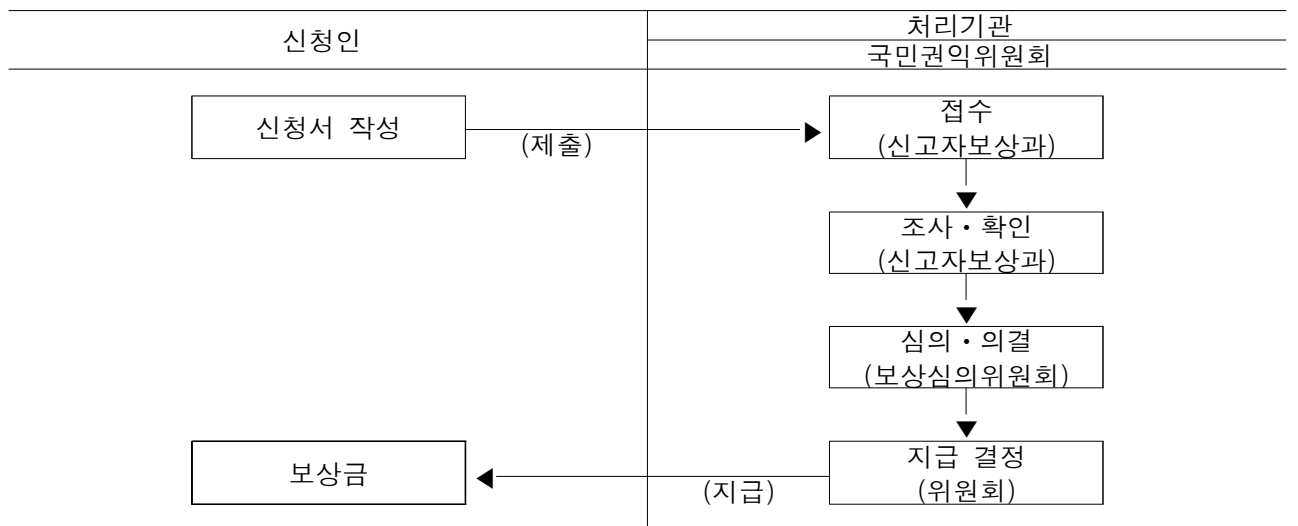
※ 작성요령

1. ① 란에는 신청인의 성명, 주민등록번호, 주소, 연락 가능한 전화번호, 우편물을 받으실 수 있는 주소 및 소속과 직업을 기재합니다.
2. ② 란에는 제2조에 따라 다음 어느 하나에 해당하는 사항을 []에 ✓를 표시하고, ()안에 그 구체적인 내용을 기재합니다.

가. 피신고자인 공공기관, 기업, 법인, 단체 등에 소속되어 근무하거나, 근무하였던 자 또는 피신고자인 공공기관, 기업, 법인, 단체 등과 공사·용역계약 또는 기타 계약에 따라 업무를 수행하거나, 수행하였던 자
나. 피신고자인 공공기관, 기업, 법인, 단체 등에 소속되어 근무하기 전에 피신고자인 공공기관, 기업, 법인, 단체 등에서 직무교육 또는 현장실습 등 교육 또는 훈련을 받고 있거나 받았던 자
다. 피신고자인 공공기관의 감독을 받는 「공직자윤리법」 제3조의2에 따라 지정된 공직유관 단체에 소속되어 근무하거나 근무하였던 자 또는 피신고자인 기업, 법인 등과 다음의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 기업, 법인 등에 소속되어 근무하거나 근무하였던 자
1) 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 계열회사의 관계
2) 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제1조의2제2호 및 같은 법 시행령 제1조의3에 따른 지배·종속의 관계
라. 그 밖에 피신고자인 공공기관, 기업, 법인, 단체 등의 지도 또는 관리·감독을 받는 자로서 공익 신고로 인하여 피신고자인 공공기관, 기업, 법인, 단체 등으로부터 불이익조치를 받을 수 있는 자

3. ③ 란에는 신청인이 공익침해행위를 신고한 기관명, 공익신고일자과 신고내용의 요지, 공익신고를 처리한 조사기관 및 수사기관과 그 결과를 통지받은 날짜, 처리결과와 요지를 기재합니다.
4. ④ 란에는 신청인이 동일한 공익신고를 이유로 다른 법령상의 보상금 또는 포상금을 청구하거나 수령한 사실이 있는 경우 해당되는 항목의 []에 ✓를 표시합니다.
5. ⑤ 란에는 신청인이 보상금을 수령할 수 있는 금융기관명과 예금계좌번호를 기재합니다.
6. ⑥ 란에는 보상금 지급 신청금액을 기재합니다.

※ 이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.



[별지 1의2]를 다음과 같이 신설한다.

■ 공익신고 보상금 및 포상금 사무 운영지침 [별지 제1호의2서식] <개정 2024...>

신고자보상금 지급신청 접수증			
보상사건번호		접수일자	20 년 월 일
신 청 인 인 적 사 항			
성 명		주 소(우편물 수령지)	
위와 같이 접수하였음을 확인합니다.			
20 년 월 일			
국민권익위원회 신고자보상과			
접수자 : (인)			

신고자보상금 지급신청 접수증			
보상사건번호		접수일자	20 년 월 일
신 청 인 인 적 사 항			
성 명		주 소(우편물 수령지)	
위와 같이 접수하였음을 확인합니다.			
20 년 월 일			
국민권익위원회 신고자보상과			
접수자 : (인)			

[별지 10]을 다음과 같이 한다.

■ 공익신고 보상금 및 포상금 사무 운영지침 [별지 제10호서식] <개정 2024...>

보상금 결정 이의·재심사신청서

접수번호		접수일자		처리일자	
보상금 신청 접수번호					
신청인	성명				
	주소				
	연락처				
결정사항	결정일자	20 년 월 일			
	결정내용				
이의신청· 재심사신청 취지 및 이유					

귀 위원회의 보상금 결정과 관련하여 아래와 같은 이유로 이의(또는 재심사)를 신청합니다.

20 년 월 일

신청인 (인)

국민권익위원회위원장 귀하

[별지 11]을 다음과 같이 신설한다.

■ 공익신고 보상금 및 포상금 사무 운영지침 [별지 제11호서식] <신설 2024...>

신고자 보·포상 사건 조사기록 표지

접수번호		접수 일자	20 . .		
신청제목					
담당부서		담당자	직급 / 성명		
처리구분(20 . . .)			보존 기간	기록물 매수	생산년도 (처리완료일)
인용	기각				

[별지 12]를 다음과 같이 신설한다.

■ 공익신고 보상금 및 포상금 사무 운영지침 [별지 제12호서식] <신설 2024...>

조사기록 목록

연번	자료명	작성자 (제출자)	작성일 (제출일)	쪽

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

신·구조문대비표

[illegible]

수 있는 금융기관의 예금계좌 등에 관한 사항을 기재하도록 한 후 다음 각 호의 서류를 첨부하여 제출하도록 하여야 한다.

④ 신고자보상과장은 신청서를 접수한 후 지체 없이 조사관을 지정하고 신청인에게 법 제28조에 따른 다른 법령 등에 따른 보상금 및 포상금의 청구 및 공제 등 유의사항과 보상금 지급 신청의 진행에 관한 사항을 안내하여야 한다.

제10조(조사) ① 신고자보상과장은 제4조제1항의 신청서를 검토한 후 다음 각 호에 해당하는 사항을 조사하여야 한다.

1. (생략)
2. 공익신고로 인한 국가 또는 지방자치단체에 직접적인 수입의 회복이나 증대 여부 및 그에 관한 법률관계의 확정 여부와 그 규모
3. 국가 또는 지방자치단체에 직접적인 수입의 회복이나 증대를 가져온 처분에 대한 쟁송절차의 진행 여부

제14조(보상금의 지급사유) ① 위원회는 법 제26조제1항에 따라 내부 공익신고자의 공익신고로 인하여

-----.

④ 신고자보상과장은 신청인이 요청한 경우 「민원 처리에 관한 법률 시행령」 제6조제2항의 예에 따라 별지 제1호의2의 접수증을 교부한다.

제10조(조사) ① (현행과 같음)

1. (현행과 같음)
2. ----- 공공기관-----

3. 공공기관-----

제14조(보상금의 지급사유) ① ----

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는
부과 등을 통하여 국가 또는
지방자치단체에 직접적인 수입의
회복 또는 증대를 가져오거나 그
에 관한 법률관계가 확정된 때 보
상금을 지급할 수 있다.

제14조의2(보상대상가액의 산정) ①
제14조의 보상금 지급사유에 따른
보상대상가액은 다음 각 호와 같
다.

1. 벌칙 또는 통고처분에 의하여
국가 또는 지방자치단체에 수입의
회복 또는 증대가 발생한 금액이
나 그 물품

제15조(보상금의 산정기준) ① 영
제22조제1항 및 별표 2에 따른 보
상금의 산정기준은 다음 각 호와
같다.

1. 보상대상가액 1억원 이하 : 20%
2. 보상대상가액 1억원 초과 5억
원 이하 : 2천만원 + 1억원 초과금
액의 14%
3. 보상대상가액 5억원 초과 20억
원 이하 : 7천6백만원 + 5억원 초
과금액의 10%
4. 보상대상가액 20억원 초과 40

----- 공공기관 -----

제14조의2(보상대상가액의 산정) ①
(현행과 같음)

1. -----
공공기관-----

제15조(보상금의 산정기준) ① (현
행과 같음)

1. ----- 30%
2. -----
----- 3천만원 + 1억원 초과금액
의 20%
3. -----
----- 1억1천만원 + 5억원 초과
금액의 14%
4. -----

억원 이하 : 2억2천6백만원 + 20
억원 초과금액의 6%

5. 보상대상가액 40억원 초과 : 3
억4천6백만원 + 40억원 초과금액
의 4%

② 보상금의 지급한도액은 30억원
으로 하고, 산정된 보상금의 천원
단위 미만은 지급하지 아니 한다.

③ 개별 공익침해행위로 인하여
산정된 보상금이 20만원 이하인
경우에는 이를 지급하지 아니 한
다.

제16조(보상금의 지급제한) ① 영
제22조제1항에 따라 보상금을 산
정함에 있어 다음 각 호의 사유를
고려하여 보상심의위원회(이하 "
보상위원회"라 한다)의 심의·의
결을 거쳐 보상금을 감액하거나
지급하지 아니할 수 있다.

1. ~ 5. (생략)

② 위원회는 제1항에 따라 보상금
을 산정함에 있어 다음 각 호의
어느 하나에 해당하는 경우에는
보상위원회의 심의·의결을 거쳐
보상금을 지급하지 아니할 수 있다.

1. 피신고자를 구체적으로 특정하
지 않고 불특정 다수인을 대상으

----- 3억2천만원 + 20억원 초
과금액의 8%

5. ----- 4
억8천만원 + 40억원 초과금액의
4%

② 산정된 보상금의 천원 단위 미
만은 지급하지 아니 한다.

③ -----
----- 30만원 -----

--.

제16조(보상금의 지급제한) ① (현
행과 같음)

1. ~ 5. (현행과 같음)

② < 삭제 >

로 무작위로 신고하여 법 제8조의
공익신고의 방법을 따르지 아니한
경우

2. 공익침해행위에 대한 개별적이
고 구체적인 증거 없이 누구든지
인터넷 검색, 정보공개청구 등을
통해 수집할 수 있는 자료만으로
신고하여 신고 내용의 정확성이나
증거자료의 신빙성이 크게 떨어지
는 경우

3. 내부 공익신고자가 공익침해행
위를 계획하거나 주도적 역할을
한 경우

4. 보상금을 받을 목적으로 내부
공익신고자끼리 미리 공모하거나
피신고자가 공익침해행위를 저지
르도록 의도적으로 유인 또는 조
장하는 등 부정한 방법으로 피신
고자의 위반사실을 신고하는 경우

5. 공익신고로 인한 시정명령, 원
상회복명령 등의 처분이 종료되
고, 해당 처분의 불이행 등을 원인
으로 한 과징금, 과태료, 이행강제
금 등의 부과에 대해 보상금의 지
급을 신청하는 경우

6. 공익신고로 인한 행정지도, 시
정명령, 원상회복명령 등 비금전

적 처분이 있었음에도 불구하고
과징금, 과태료, 이행강제금, 벌금
등의 부과를 통해 보상금을 받을
목적으로 다시 고발하거나 신고하
는 경우

7. 피신고자 또는 법 제6조의 공익
신고 기관 등이 신고 내용 등을
이미 인지하여 개선 조치 중인 사
항을 신고하는 경우

8. 내부 공익신고자와 피신고자가
공익신고와 관련하여 피해보상 등
에 합의한 경우

제16조의2(보상금의 감액기준) ①
제16조제1항 각 호의 감액사유가
확인될 경우 증빙자료 등을 확보
하여 별표 1의 기준에 따라 감액
할 수 있다.

② 제1항에 따른 감액사유별 감액
은 단일 항목으로 30% 범위 안에
서 할 수 있으며, 감액사유를 여러
개 적용하는 경우에는 총 감액비
율이 보상금의 50%를 초과하여서
는 아니 된다. 다만, 내부 공익신
고자가 공익침해행위를 계획하거
나 공익침해행위에 주도적 역할을
한 경우 등 특별한 사유가 있는
경우에는 감액비율을 달리하거나

제16조의2(보상금의 감액기준) ①
(현행과 같음)

② -----감액기준을 중복
적용하여 총 감액비율이 보상금의
100%를 초과하는 경우에는 보상
심의위원회 심의를 통해 100%이
하로 조정할 수 있다.

지급하지 아니할 수 있다.

제21조(포상금의 지급사유) 위원회는 법 제26조의2제1항 및 영 제25조의2에 따라 공익신고등으로 인하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 사유로 현저히 국가 및 지방자치단체에 재산상 이익을 가져오거나 손실을 방지한 경우 또는 공익의 증진을 가져온 경우에는 포상금을 지급하거나 「상훈법」 등의 규정에 따라 포상금을 추천할 수 있다.

1. ~ 5. (생략)

<신설>

제21조(포상금의 지급사유) -----

-----공공기관-----

-----.

1. ~ 5. (현행과 같음)

제21조의2(정부포상 대상의 위원회 상정) ① 위원회는 공익침해행위를 신고한 개인 및 단체 중에서 법 제6조제2호에 따른 조사기관 및 같은 조 제3호에 따른 수사기관이나 위원회의 심사보호국장 등 (이하 "조사기관등"이라 한다)으로부터 정부포상 대상자를 추천받을 수 있다.

② 심사보호국장은 조사기관등으로부터 추천받은 정부포상 대상자에 대하여 다음 각 호의 정부포상과 관련한 자료를 종합하여 위원회에 의안을 상정한다.

제22조(포상금 지급대상자 추천 등)

① 위원회는 영 제23조의3제3항에 따라 제21조제1호부터 제5호까지의 사유로 현저히 국가 및 지방자치단체에 재산상 이익을 가져오거나 손실을 방지한 자 또는 공익의 증진을 가져온 자 중에서 다음 각 호에 해당하는 자 또는 기관(이하 "추천기관등"이라 한다)으로부터 추천을 받거나 위원회의 직권으로 포상금 지급대상자를 선정한다.

1. ~ 6. (생략)

제23조(포상금 지급대상자의 조사 및 확인) ① (생략)

② 제1항에 따른 조사에 관하여는 제10조제2항을, 출장조사 및 진술서 등의 작성에 관하여는 제12조 및 제13조를 각각 준용하고, 다음 각 호에 해당하는 사항을 확인한다.

1. 공익신고로 인하여 국가 및 지방자치단체에 재산상 이익을 가져오거나 손실을 방지한 경우 또는 공익의 증진을 가져온 경우로서 제21조에 따른 포상금 지급사유에

1. 조사기관등의 추천서 및 의견
2. 그 밖에 공익침해행위 발생기관 등의 의견

제22조(포상금 지급대상자 추천 등)

① -----

----- 공공기관 -----

1. ~ 6. (현행과 같음)

제23조(포상금 지급대상자의 조사 및 확인) ① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

1. ----- 공공기관 -----

해당하는지의 여부 및 그 규모와
정도

2. ~ 5. (생략)

제24조(포상금의 지급기준) ① 포
상금은 영 제25조의3제1항에 따라
다음 각 호의 구분에 따른 사항을
고려하여 지급한도액 2억원의 범
위 내에서 차등 지급한다. 그 밖에
포상금 지급에 관한 세부적인 기
준은 별표 2와 같다.

1. ~ 5. (생략)

제25조(포상금 지급 제한) 위원회는
제24조에 따라 포상금을 산정함에
있어 다음 각 호의 어느 하나에
해당하는 경우에는 포상금을 지급
하지 아니할 수 있다.

1. 동일인에게 포상금을 연간 1인
당 10건을 초과하여 지급하거나
부과된 과태료, 과징금이 1백만원
이하인 경우. 다만, 위원회가 공익
에 기여한 정도 및 사회적 파급
효과가 크다고 예외적으로 인정하
는 경우에는 제외

2. ~ 8. (생략)

제31조(보상위원회의 회의 및 운영)

①~③ (생략)

<신설>

2. ~ 5. (현행과 같음)

제24조(포상금의 지급기준) ①---

----- 5억원 ---

1. ~ 5. (현행과 같음)

제25조(포상금 지급 제한) (현행과
같음)

1. -----

----- 과태료, 과징금 등의 부과
및 환수 등으로 인하여 직접적인
공공기관 수입의 회복이나 증대
또는 비용의 절감을 가져온 금액 -

2. ~ 8. (현행과 같음)

제31조(보상위원회의 회의 및 운영)

①~③ (현행과 같음)

④ 보상위원회의 회의는 신고자의

제37조(보상금 및 포상금의 지급결정) ①~② (생략)

③ 제2항에 따라 지급금액을 결정할 당시 확정된 법률관계에 따른 국가 또는 지방자치단체의 수입회복 등이 시작되지 아니하거나 수입회복 등의 금액이 보상금의 100분의 50 미만인 경우 우선적으로 100분의 50의 범위에서 지급하고, 나머지 금액은 국가 또는 지방자치단체의 수입 회복 또는 증대 금액이 이미 지급된 보상금을 초과하는 경우에 지급하도록 결정할 수 있다.

제39조(보상금 및 포상금의 지급시기 등) ① 보상금은 제14조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 부과 등의 절차에 따라 국가 또는 지방자치단체에 직접적인 수입의 회복 또는 증대를 가져오거나 그에 관한 법률관계가 확정된 후에 지급한다.
② (생략)

보호 등을 위하여 공개하지 아니한다. 다만, 보상위원회 또는 위원회 전원위원회의 의결을 통하여 회의 내용의 전부 또는 일부를 공개할 수 있다.

제37조(보상금 및 포상금의 지급결정) ①~② (현행과 같음)

③ -----

공공기관-----

제39조(보상금 및 포상금의 지급시기 등) ① -----

----- 공공기관 -----

② (현행과 같음)

③ 포상금은 제21조 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분이나 부과 등의 절차에 따라 국가 및 지방자치단체에 재산상 이익을 가져오거나 손실을 방지한 경우 또는 공익의 증진을 가져온 후에 지급한다.

제40조(이의신청의 접수) ① 위원회의 보상결정통지서를 받은 신청인은 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 위원회의 보상금 지급결정에 대하여 이의를 제기할 수 있다.

<신 설>

② 보상금 지급결정에 대하여 이의를 제기하는 경우 신고자보상과장은 그 취지 및 이유 등을 기재한 별지 제10호서식의 보상금 결정 이의신청서에 의하여 접수하고, 접수 날짜순으로 청렴포털의 보상금 이의신청접수부에 기재하여 관리한

③ -----

----- 공공기관

제40조(이의신청 및 재심사신청의 접수) ① -----신청인은 「행정기본법」 제36조에 따라 통지를-----

② 위원회로부터 보상금지급결정 통지를 받은 자는 위원회의 보상금지급결정에 대하여 재심사를 신청하려는 경우에는 「행정기본법」 제37조에 따라 같은 조 제1항 각 호의 사유를 안 날부터 60일 이내에 하여야 한다. 다만, 위원회의 결정이 있는 날부터 5년이 지나면 신청할 수 없다.

③ -----
--제기하거나 재심사를 신청하려는 경우-----
----제10호서식에-----

-----이의·재심사신청접수부-----

다.

③ 신고자보상과장은 이의신청서의 접수 등에 관하여 제4조제2항을 준용한다.

제41조(이의신청의 처리) ① (생략)

<신설>

② 위원회에서 보상금 지급의 이의신청에 대한 의결이 있을 때에는 신고자보상과장은 제38조를 준용하여 신청인에게 지체 없이 통지한다.

제41조의2(이의신청의 종결) 신고자보상과장은 보상금 지급결정에 대한 이의신청이 다음 각 호의 어느

--

④ -----이의·재심사신청의 접수-----제2항 및 제3항-----

제41조(이의신청 및 재심사신청의 처리) ① (현행과 같음)

② 신고자보상과장은 제40조제3항에 따라 재심사신청서를 접수한 경우에는 접수한 날부터 180일 이내에 재심사 결과를 재심사신청인(제40조제2항에 따라 위원회에 재심사를 신청한 자를 말한다. 이하 이 조에서 같다)에게 통지하되, 부득이한 사유로 180일 이내에 통지할 수 없는 경우에는 그 기간을 만료일 다음 날부터 기산하여 180일의 범위에서 한 차례 연장할 수 있으며, 연장 사유를 재심사신청인에게 통지하여야 한다.

③ ----- 이의신청 또는 재심사신청에 대한-----

--

제41조의2(이의신청 및 재심사신청의 종결) -----
---이의신청 또는 재심사신청---

하나에 해당하는 경우에는 이의신청 절차를 종결할 수 있다.

1. (생략)

2. 이의신청인이 보상금 지급결정에 대한 이의신청을 취소한 경우

3. 그 밖에 새로운 증거나 주장이 없는 경우 등 이의신청이 명백히 타당성이 없다고 인정되는 경우

제43조(보상금의 상환) ① 신고자보상과장은 지방자치단체의 직접적인 수입의 회복이나 증대 및 그에 관한 법률관계의 확정을 이유로 보상금을 지급한 경우 제38조제1항의 보상금 지급결정서 정본과 보상결정통지서 및 법 제29조제2항에 따른 보상금 상환방법 등을 관련 지방자치단체에 지체 없이 통지하여야 한다.

② 제1항에 따른 보상금 지급결정 등을 통지받은 지방자치단체는 그 통지를 받은 날부터 3개월 이내에 위원회가 보상금 지급 신청인에게

-----이의신청
청 또는 재심사신청-----

1. (현행과 같음)

2. 신청인-----
-이의신청이나 재심사신청----

3. -----
-----이의신청 또는 재심사신청-----

제43조(보상금의 상환) ① -----
----- 공공기관의 -----

----- 공공기관(「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조제1호가목 중 「정부조직법」에 따른 각급 행정기관 및 같은호 다목에 따른 기관은 제외한다. 이하 제2항 및 제44조에서 같다)-----

② -----
----- 공공기관은 -----

지급한 보상금에 상당하는 금액을 위원회에 상환하여야 한다.	----- -----.
제44조(보상금의 징수) 위원회는 제 42조와 제43조에 따라 반환 또는 상환하여야 할 신청인과 <u>지방자치 단체가</u> 납부기한까지 그 금액을 납부하지 아니한 때에는 국세채납 처분 또는 지방세채납처분의 예에 따라 징수할 수 있다.	제44조(보상금의 징수) ----- ----- ----- <u>공공기관</u> <u>이</u> ----- ----- ----- -----.